



DACA • ACCION DIFERIDA PARA INFANCIA

Kit de Aplicacion DACA

Accion Diferida para Llegados en la Infancia — Inicial y Renovacion

Guia completa de DACA — cubre elegibilidad inicial, proceso de renovacion, Advance Parole, autorizacion de trabajo, estado legal actual, y consideraciones de riesgo para solicitantes nuevos y de renovacion.

Preparado por ImmigrationIQ

immigrationiq.us | contact@immigrationiq.us

QUE INCLUYE ESTE KIT:

✓ Estado legal actual de DACA ✓ Elegibilidad inicial vs renovacion ✓ Solicitud paso a paso ✓ Documentos requeridos ✓ Guia de viaje Advance Parole ✓ Plazos de renovacion (120-150 dias) ✓ Tarifas y plazos ✓ Riesgos y consideraciones ✓ Despues de la aprobacion ✓ Camino a otro estatus

Todos los formularios USCIS: uscis.gov/forms | Herramientas: immigrationiq.us

1. Que es DACA y Estado Actual

Accion Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) es un programa anunciado en junio de 2012 que permite a ciertos jovenes que llegaron a EE.UU. como ninos recibir un aplazamiento de deportacion de 2 anos renovable y ser elegibles para autorizacion de trabajo. DACA NO otorga estatus legal, no es un camino a la ciudadania por si solo, y no cambia el estatus migratorio.

■ **DACA esta en litigio activo. Segun fallos recientes, USCIS continua aceptando y procesando RENOVACIONES de DACA pero generalmente NO procesa nuevas solicitudes iniciales de DACA. Verifique el estado actual en uscis.gov/DACA antes de solicitar.**

CONSEJO: Si es titular actual de DACA, aun puede renovar. Si es solicitante por primera vez, USCIS puede aceptar su presentacion pero no adjudicarla. Consulte un abogado antes de pagar tarifas en una solicitud inicial.

2. Elegibilidad DACA Inicial

Los siete criterios deben cumplirse a la fecha de presentacion:

- 1. Edad al Ingresar:** Tenia menos de 16 anos cuando vino a Estados Unidos.
- 2. Residencia Continua:** Ha residido continuamente en EE.UU. desde el 15 de junio de 2007.
- 3. Presencia Fisica:** Estaba fisicamente presente en EE.UU. el 15 de junio de 2012, Y en la fecha que presenta su solicitud DACA.
- 4. Falta de Estatus:** No tenia estatus migratorio legal el 15 de junio de 2012 (ingreso sin inspeccion, o su estatus legal expiro antes de esa fecha).
- 5. Educacion o Militar:** Esta actualmente en la escuela, se gradua/obtuvo el GED, o fue dado de baja honorablemente de las Fuerzas Armadas.
- 6. Edad al Presentar:** Tenia al menos 15 anos al presentar (a menos que este en proceso de remocion).
- 7. Historial Criminal:** No ha sido condenado por: una felonía, un delito menor significativo, tres o mas delitos menores, O representa una amenaza a la seguridad nacional o publica.

3. Elegibilidad para Renovacion DACA

Para renovar, todo lo siguiente debe ser cierto desde su ultima aprobacion DACA:

- No salio de EE.UU. en o despues del 15 de agosto de 2012 sin Advance Parole
- Ha residido continuamente en EE.UU. desde que presento su ultima solicitud DACA
- No ha sido condenado por felonía, delito menor significativo, o 3+ delitos menores
- No representa una amenaza a la seguridad nacional o publica

■ **Las solicitudes de renovacion deben presentarse 120-150 dias ANTES de que expire su DACA actual. Presentar muy temprano puede resultar en rechazo; presentar tarde puede causar una brecha en la autorizacion de trabajo.**

4. Proceso de Solicitud Paso a Paso

- 1. Completar Formulario I-821D:** Consideracion de Accion Diferida para Llegados en la Infancia. Indique Inicial o Renovacion en la Parte 1.
- 2. Completar Formulario I-765:** Solicitud de Autorizacion de Empleo. Use codigo de elegibilidad (c)(33) para DACA.
- 3. Completar Formulario I-765WS:** Hoja de trabajo — establece necesidad economica para autorizacion de trabajo (requerido).
- 4. Reunir Evidencia de Apoyo:** Identidad, edad, ingreso, residencia continua, educacion/militar, y ausencia de historial criminal.
- 5. Pagar la Tarifa:** \$555 total (\$85 biometria + \$470 autorizacion de empleo).
- 6. Enviar por Correo o Presentar en Linea:** Enviar al USCIS Lockbox designado o presentar en linea via my.uscis.gov.
- 7. Asistir a Biometria:** USCIS programa toma de huellas y foto en Centro de Apoyo de Aplicaciones (ASC).
- 8. Recibir Decision:** Aprobacion = USCIS envia aviso de aprobacion DACA + Documento de Autorizacion de Empleo (EAD) valido por 2 anos.

5. Documentos Requeridos

Identidad y Edad

- Pasaporte o documento nacional de identidad con foto
- Acta de nacimiento con identificacion con foto
- Identificacion escolar con foto, ID militar, o cualquier ID estatal

Ingreso Antes de los 16 Anos

- Registro de Llegada/Salida I-94, sellos de ingreso de pasaporte
- Registros de viaje, registros escolares mostrando llegada
- Registros religiosos, registros medicos de antes de los 16 anos

Residencia Continua Desde el 15 de Junio de 2007

- Registros escolares (transcripciones, boletas de calificaciones, registros de asistencia)
- Registros medicos, registros hospitalarios, registros de vacunas
- Registros de empleo, W-2s, talones de pago
- Registros bancarios, facturas de servicios, contratos de arrendamiento
- Declaraciones de impuestos, transcripciones del IRS
- Registros religiosos (bautismo, confirmacion, asistencia)
- Registros de organizaciones sociales (ligas deportivas, clubes)

Educacion o Militar

- Inscrito: registro escolar, transcripciones actuales, carta de asistencia
- Graduado: diploma de high school, certificado GED, diploma universitario

- Militar: DD-214 con baja honorable

CONSEJO: Presente MULTIPLES piezas de evidencia por ano si es posible. Cuanto mas completa su documentacion, mas fuerte su caso. Organice cronologicamente con tabla de contenidos.

6. Advance Parole (Viaje Internacional)

Los beneficiarios de DACA pueden solicitar permiso para viajar al exterior por razones humanitarias, educativas, o de empleo. Presente Formulario I-131 con la tarifa requerida. NO viaje sin aprobacion.

Razones Aprobadas para Viajar

- HUMANITARIAS: Visitar a un familiar enfermo, asistir a funeral, obtener tratamiento medico no disponible en EE.UU.
- EDUCATIVAS: Programas de estudio en el extranjero, investigacion academica, conferencias
- EMPLEO: Asignaciones en el extranjero, capacitacion, reuniones con clientes

Por Que Importa Advance Parole

- Permite reingreso legal a EE.UU.
 - El reingreso cuenta como 'admission' legal — puede abrir caminos al ajuste de estatus (ej., matrimonio con ciudadano)
 - Sin el, salir de EE.UU. termina DACA y no puede regresar
- **El viaje con Advance Parole es BAJO SU PROPIO RIESGO. CBP toma la decision final de admision. Si tiene historial criminal, violaciones migratorias previas, u ordenes de remocion, consulte un abogado de inmigracion ANTES de viajar.**

7. Tarifas y Plazos

Concepto	Costo / Tiempo
I-821D + I-765 + I-765WS combinados	\$555 (sin exenciones, excepciones muy limitadas)
I-131 Advance Parole (separado)	\$630
Plazo solicitud DACA inicial	Variable — actualmente no adjudicada
Plazo renovacion DACA	3-5 meses tipicamente
Periodo de validez DACA	2 anos desde la aprobacion
Presentacion de renovacion recomendada	120-150 dias antes de que expire
Biometria programada	4-8 semanas despues de presentar

8. Riesgos y Consideraciones

Riesgo de Divulgacion

Las solicitudes de DACA requieren divulgar su nombre, direccion, informacion familiar, y cualquier historial criminal a DHS. La informacion PUEDE, en ciertas circunstancias, ser compartida con ICE. Sopesese este riesgo si tiene familiares indocumentados, ordenes previas de remocion, o problemas criminales.

Viaje Sin Advance Parole

Salir de EE.UU. sin Advance Parole TERMINA automaticamente su DACA. No puede regresar con documentos DACA y puede activar prohibiciones de 3 o 10 anos para reingresar.

Cambios de Estatus

- Si es acusado de CUALQUIER crimen, contacte un abogado INMEDIATAMENTE antes de declararse
- Hasta condenas menores pueden descalificarlo de la renovacion DACA
- Notifique a USCIS de cambios de direccion en 10 dias (Formulario AR-11)

■ **NO use la aprobacion DACA para presentar declaraciones falsas o tergiversar su situacion. El fraude termina DACA y puede llevar a procesos de remocion.**

9. Despues de Aprobacion DACA — Pasos Siguientes

- Solicitar Numero de Seguro Social (SSN) — visite su oficina local del SSA con su EAD
- Solicitar licencia de conducir estatal o ID estatal
- Presentar declaraciones de impuestos federales y estatales cada ano (use ITIN hasta tener SSN)
- Abrir cuentas bancarias, construir historial de credito
- Buscar educacion superior con ayuda financiera estatal/privada (no federal)
- Rastrear su fecha de expiracion DACA y comenzar renovacion 150 dias antes
- Explorar otras vias migratorias (matrimonio con ciudadano, patrocinio de empleador, U-visa, etc.)

CONSEJO: DACA no es una solucion permanente. Use el tiempo y la estabilidad que proporciona para construir un plan migratorio a largo plazo. Muchos beneficiarios de DACA han hecho exitosamente la transicion a residencia permanente a traves del matrimonio, patrocinio de empleador, u otro alivio.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS DE IMMIGRATIONIQ

→ Asistente de Chat con IA	immigrationiq.us/chat
→ Rastreador de Estado de Caso	immigrationiq.us/case-tracker
→ Panel del Boletín de Visas	immigrationiq.us/visa-bulletin
→ Calculadora de Tarifas USCIS	immigrationiq.us/fee-calculator
→ Buscar Abogados de Inmigración	immigrationiq.us/lawyers
→ Recursos de Ayuda Legal Gratuita	immigrationiq.us/lawyers (pestaña Free Legal Aid)



ImmigrationIQ — immigrationiq.us

Solo para fines informativos. NO es asesoramiento legal. Las leyes cambian con frecuencia. Verifique en uscis.gov. Consulte un abogado de inmigración licenciado para su situación específica.